

0000613-52.2022.8.26.0615

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TIAGO OCTAVIANI

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... de Coisas Apreendidas - Roubo Majorado

Requerente:

Luiz Henrique da Paixão

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de requerimento incidental de restituição/liberação de veículo e de isenção das custas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000613-52.2022.8.26.0615

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Roubo Majorado

Requerente:

Luiz Henrique da Paixão

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de requerimento incidental de restituição/liberação de veículo e de isenção das custas de pátio, formulado pelo terceiro Luís Henrique da Paixão, sob alegação de ser o verdadeiro proprietário do veículo Hyundai, modelo I30, 2.0, ano 2020, cor preta, placas ENL-3G01, que se encontra apreendido e depositado pela autoridade policial, conforme o auto de apreensão de fls. 38/40 dos autos principais da ação penal (em apenso) nº 1500695-80.2022.8.26.0559. Juntou documentos (fls. 10/20).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de restituição/liberação (fls. 24/25).

DECIDO.

Conforme se infere dos autos da ação penal, o referido veículo já apreendido pela autoridade policial, em tese, encontraria-se na posse dos réus no momento da lavratura do flagrante e, conforme narra a denúncia ministerial dos autos principais (ação penal), teria sido utilizado na prática delitiva ora apurada nos autos principais (em tese, eventuais crimes de roubo majorado e de associação criminosa). Nesse passo, não obstante os argumentos formulados pelo terceiro requerente, ao menos por ora, descabe o pedido de restituição/liberação do bem apreendido, não se olvidando inclusive, em tese, da possibilidade de eventual decretação de perdimento do bem apreendido no âmbito da ação penal (Art. 91 e 91-A do CP), conforme for o caso. Além disso, observa-se também que, no caso dos bens móveis (inclusive dos veículos), em tese, a propriedade de tais bens se transfere e aperfeiçoa com a mera tradição (Art. 1226 do CC), observando-se que o veículo acima mencionado foi apreendido na posse dos réus, conforme ponderou o Ministério Público. Por fim, também se observa que sobre o aludido veículo também pesa gravame de alienação fiduciária em favor do Banco Panamericano SA (vide fl. 14), tratando-se, em tese, do proprietário resolúvel do bem.

Ante o exposto, ao menos por ora, INDEFIRO o requerimento incidental de restituição/liberação de fls. 01/09, e ressaltando-se que a destinação final dos bens apreendidos nos autos principais será aferida e deliberada na ocasião da prolação da sentença, no âmbito dos autos principais da ação penal já em curso.

Intimem-se. Ciência ao MP.

Tanabi, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA